COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DEL REGOLAMENTO REMIT

Divisione Gas & Power Portfolio Management & Optimization

Procedura Interna 04/18 rev. 4
Edizione – Settembre 2023

Procedura di Compliance agli Obblighi del Regolamento REMIT

Emittente	Direzione Market Design, Compliance & Business Support
Tipo	Documento Procedurale
Data di entrata in vigore	Luglio 2018
Redattore	Funzione Compliance & Business Support
Validata da	Funzione Compliance & Business Support
Data validazione	30/07/2023
Requisiti di riservatezza	Accesso Interno
Destinatari	Si rimanda al paragrafo 1.4
Data ultimo aggiornamento	26/07/2023
Validazione aggiornamento	Funzione Compliance & Business Support

Riferimenti normativi e procedurali	Si rimanda all'Allegato X

EVOLUZIONE DEL DOCUMENTO

N° REVISIONE	DATA	SINTESI DELLE MODIFICHE
01	Luglio 2018	Prima emissione
02	Aprile 2020	Seconda emissione – a. Formalizzazione attività di verifica congruenza soglia pubblicazione Informazioni Privilegiate b. Attività di supporto in capo a Power Origination
03	Settembre 2022	Terza emissione – a. Formalizzato Stop Trading b. Dettagli operativi pubblicazioni informazioni ALNG
04	Settembre 2023	Quarta emissione – a. Introduzione tool per definizione soglie utili al processo di pubblicazione delle informazioni privilegiate b. Operatività pubblicazione informazioni LSOs c. Inserimento Matrice RACI

SOMMARIO

INTRODUZIONE 4
1.1 Obiettivo del documento 4
1.2 Ambito di Applicazione 4
1.3 Destinatari 4
1.4 Definizioni 4
1.5 Ruoli e responsabilità 8
1.6 Altre strutture coinvolte 9

ATTIVITÀ PER L'ASSOLVIMENTO AGLI OBBLIGHI DEL REGOLAMENTO REMIT 10
1.7 Obbligo di registrazione degli operatori di mercato 11
1.8 Obbligo di reporting all'ACER delle operazioni sui mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita 12
1.9 Obbligo di reporting dei "fundamental data" 15
1.10 Obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate 16
1.10.1 Aggiornamento delle soglie utili alla pubblicazione delle informazioni privilegiate 16
1.10.2 Adempimento all'obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate 17
1.10.2.1 Processo di pubblicazione delle informazioni privilegiate relative agli Asset di produzione elettrica 17
1.10.2.2 Pubblicazione delle informazioni relative ai Terminali di rigassificazione LNG 20
1.10.2.3 Processo di pubblicazione di altre informazioni privilegiate relative all'ambito Power e al Gas naturale 24
1.11 Stop Trading 26
1.12 Eccezioni e ritardata pubblicazione delle informazioni privilegiate 26
1.13 Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette 28

MATRICE RACI 29

ALLEGATO I – VOCI DEL REGISTRO REMIT 30

ALLEGATO II – CONTRATTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI REPORTING REMIT 31

ALLEGATO III – TEMPLATE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE NON LEGATE AGLI ASSET DI PRODUZIONE 33

ALLEGATO IV – ELENCO REFERENTI DI AREA 34

ALLEGATO V – UNITÀ SOGGETTE A PUBBLICAZIONE AI SENSI REMIT 35

ALLEGATO VI – INFORMAZIONI RICHIESTE PER CARICAMENTO MANUALE SULLA PIP TRAMITE L'INTERFACCIA UTENTE 36

ALLEGATO VII – ACER TEMPLATE INFO PRIVILEGIATE 37

ALLEGATO VIII – DEFINIZIONE SOGLIE PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 39

ALLEGATO IX – RIFERIMENTI OPERATIVI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI LSOS 40

ALLEGATO X – SCHEDA DI COMPLIANCE 42

ALLEGATO XI – LISTA DI DISTRIBUZIONE AGGIORNAMENTO SOGLIE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 44

INTRODUZIONE

1.1 Obiettivo del documento

Il presente documento ha l'obiettivo di definire attività, ruoli e responsabilità per l'adempimento agli obblighi normativi introdotti dal Regolamento UE No. 1227/11 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Ottobre 2011 c.d. REMIT (da qui in avanti anche REMIT o Regolamento REMIT) ai quali Edison S.p.A., e in particolare la Divisione Gas & Power Portfolio Management & Optimization, è soggetta, in coerenza con le linee guida definite nella Norma Generale 09/18 "Policy Commodity Market Abuse" adottata dal Gruppo Edison.

1.2 Ambito di Applicazione

La presente procedura si applica alla Divisione Gas & Power Portfolio Management & Optimization (di seguito Divisione Midstream)

1.3 Destinatari

Destinatari della presente procedura sono la Divisione Midstream e le Unità Organizzative del Gruppo Edison coinvolte nell'esecuzione delle attività necessarie ad adempiere alle prescrizioni del Regolamento REMIT in conseguenza delle attività svolte dalla Divisione o di quelle di cui ha la responsabilità gestionale.

1.4 Definizioni

Di seguito la definizione dei principali termini utilizzati nel seguito del documento:

ACER	Agency for the Cooperation of Energy Regulators, Agenzia di coordinamento delle Autorità Europee di regolazione dei mercati energetici.
Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente **ARERA**	Autorità di Regolazione che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. Ai fini del presente documento è l'Autorità competente, in Italia, per l'attuazione e l'applicazione del Regolamento REMIT nonché delle sanzioni derivanti dalla violazione degli obblighi e dei divieti previsti.
Contratto OTC	Ai fini della presente procedura per contratto OTC, Over The Counter, si intende un contratto tra due operatori di mercato avente ad oggetto un prodotto energetico

	all'ingrosso sottoscritto senza l'utilizzo dei servizi di intermediazione offerti da broker, mercati ed exchange.
DB REMIT	Registro informatico gestito e aggiornato dalla Funzione COMP al fine di tenere traccia delle Società del Gruppo Edison rilevanti ai fini del Regolamento REMIT.
Fundamental Data	Informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di energia elettrica e di gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l'uso di impianti GNL, inclusa l'indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti.
Informazione privilegiata	Per Informazione privilegiata si intende, come definito dall'art. 2 del Regolamento REMIT, un'informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all'ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti.
Inside Information Platform - IIP	Soggetto autorizzato da ACER a fornire il servizio di gestione di una piattaforma per la pubblicazione di informazioni privilegiate.
LNG System Operator - LSO	Soggetto che gestisce un impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, l'importazione, lo scarico, la rigassificazione di GNL e il relativo stoccaggio.
Matrice RACI	Matrice che descrive in forma tabellare le responsabilità e i ruoli assegnati alle diverse strutture coinvolte nella specifica attività / processo
Mercato Organizzato	Un sistema multilaterale, o qualsiasi altro sistema, che consente o facilita, l'incontro di molteplici interessi di terzi relativi all'acquisto e alla vendita di prodotti energetici all'ingrosso in modo che si traducano in un contratto. A titolo di esempio sono considerati mercati organizzati le borse dell'energia elettrica e del gas e le piattaforme di trading gestite da broker.
Mercato del Giorno Prima MGP	Sessione di negoziazione gestita dal GME dove si negozia e conclude la maggior parte delle transazioni di compravendita di energia elettrica con consegna sul mercato italiano. Sul MGP si scambiano blocchi orari di energia per il giorno successivo. Gli operatori partecipano presentando offerte nelle quali indicano la quantità ed il

	prezzo massimo / minimo al quale sono disposti ad acquistare/vendere. Le offerte sono accettate, sulla base del merito economico, dopo la chiusura della sessione di mercato.
Operatore di mercato	Per Operatore di Mercato si intende una persona, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione (TSO), che esegue operazioni (contratti), compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati energetici all'ingrosso.
Piattaforma Informazioni Privilegiate - PiP	Piattaforma di pubblicazione delle informazioni privilegiate, autorizzata da ACER e messa a disposizione dal GME al fine di consentire agli operatori di mercato di adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento REMIT.
Prodotto energetico all'ingrosso	Per prodotti energetici all'ingrosso si intendono i contratti fisici e finanziari aventi ad oggetto, o come sottostante, energia elettrica o gas naturale e i relativi contratti di trasporto e la cui consegna avvenga nell'Unione Europea. Per i dettagli vedi l'Allegato II.
Registro REMIT	Registro dei partecipanti ai mercati delle commodity energetiche; l'iscrizione al Registro è obbligatoria per gli operatori che eseguono transazioni rilevanti ai fini del reporting REMIT. Il Registro per gli operatori italiani è tenuto e aggiornato da ARERA che a sua volta rende disponibili i dati trasmettendoli al Registro Europeo tenuto e aggiornato da ACER.
Registered Reporting Mechanism (RRM)	Soggetto certificato da ACER a fornire servizi di reporting in ambito REMIT. Sono gli unici soggetti abilitati a trasmettere i dati del reporting REMIT ad ACER; sono normalmente broker, exchange, mercati organizzati, …
Storage System Operator - SSO	Soggetto che gestisce un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale.
Terminale ALNG	Terminale di rigassificazione di Rovigo gestito dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l.

Tool Informazioni Privilegiate (T.I.P)	Dashboard sviluppata da un gruppo di lavoro coordinato da Elettricità Futura, e Proxigas a cui, oltre a Edison, hanno partecipato altre società del comparto energetico italiano; la dashboard è utilizzata per la definizione e l'aggiornamento delle soglie utilizzate per identificare gli eventi rilevanti ai fini della pubblicazione delle Informazioni Privilegiate
Unità di produzione	L'insieme di uno o più gruppi di generazione elettrica nella disponibilità di un Utente del Dispacciamento, raggruppati secondo le modalità definite nel Codice di rete, e tali che le immissioni o i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente.
Utente del Dispacciamento	Il soggetto che conclude con Terna S.p.A. un contratto per il servizio di dispacciamento si definisce Utente del Dispacciamento. L'Utente del Dispacciamento è l'unico soggetto abilitato a presentare programmi di immissione in rete per uno specifico punto (generalmente un impianto di produzione / generazione) oggetto del contratto di dispacciamento. Tale programma viene venduto sul mercato del giorno prima (MGP), può essere modificato sui mercati infragiornalieri (MI-XBID) e può essere ulteriormente modificato sul mercato dei servizi di dispacciamento (MSD – nel caso di impianti abilitati a partecipare a tale mercato).
Variazione della disponibilità non programmata	Variazione non programmata della potenza che un'unità di produzione può erogare; può essere dovuta a cause sia di natura tecnica (anticipazione, prolungamento o accorciamento di una fermata programmata, guasti dell'impianto), sia di altra natura (scioperi o revoche degli stessi, problemi relativi al combustibile, eventi naturali).
Variazione della disponibilità programmata	Variazione programmata della potenza che un'unità di produzione può erogare.

1.5 Ruoli e responsabilità

Si elencano, nel seguito, le Funzioni della Divisione Midstream a vario titolo coinvolte nell'esecuzione delle attività descritte nel presente documento.

Compliance & Business Support – C&BS	Funzione della Direzione Market Design, Compliance & Business Support che ha il compito di gestire e coordinare le attività di compliance della Divisione Midstream. Ai fine della presente Procedura è anche rilevante il ruolo di indirizzo delle attività di compliance al REMIT, che la Funzione ricopre nell'ambito del Gruppo Edison.
Direzione Portfolio Analysis, Forecasting & Operations	Direzione della Business Unit Gas Supply, Portfolio Management & Logistics che fornisce, il supporto alla pubblicazione delle Informazioni Privilegiate legate alla commodity gas; la Direzione è altresì coinvolta in riferimento alle attività di reporting dei Fundamental Data.
Gas Operations & Balancing	Funzione della Direzione Portfolio Analysis, Forecasting & Operations responsabile dell'esecuzione delle attività di pubblicazione relative alle informazioni inerenti alla commodity gas.
Direzione Gas Portfolio Management & Optimization	Direzione della Business Unit Gas Supply, Portfolio Management & Logistics, responsabile della gestione commerciale e l'ottimizzazione del portafoglio gas di Edison sui diversi mercati di riferimento.
Direzione Long Term Supply Development & LNG Contract Management	Direzione della Business Unit Gas Supply, Portfolio Management & Logistics, responsabile lo sviluppo e la gestione commerciale dei contratti di approvvigionamento lungo termine Edison, pipe e LNG.
Direzione Short Term Power Portfolio Management	Direzione della Business Unit Energy Management che fornisce il supporto alla pubblicazione di Informazioni Privilegiate legate alla commodity power e che non si riferiscono direttamente alle Unità di Produzione.
Centro Supervisione Impianti - CSMI	Funzione della Direzione Short Term Power Portfolio Management responsabile dell'esecuzione delle attività di pubblicazione relative alle Variazioni di disponibilità non programmate legate agli impianti power dispacciati da Edison.
Funzione Asset Portfolio Management	Funzione della Direzione Short Term Power Portfolio Management responsabile della gestione del piano di manutenzione programmata nei confronti di Terna e delle attività di pubblicazione e

	aggiornamento delle informazioni relative alle Variazioni di disponibilità programmate legate agli impianti power dispacciati da Edison.
Power Origination	Funzione della Business Unit Energy Management responsabile della trasmissione delle informazioni inerenti alla disponibilità delle Unità di Produzione di terzi, contrattualizzati da Edison, e per cui Edison è Utente del Dispacciamento.
Focal Point Divisione MIDSTREAM	Personale della Divisione Midstream che ha il compito di interfacciarsi con la Funzione C&BS per lo svolgimento delle attività di gestione operativa della compliance al Regolamento REMIT demandate alle Business Unit e alle Direzioni della Divisione.
Direzione Market Strategy & Structuring	Direzione della Divisione Midstream a cui è affidata tra le diverse responsabilità quelle di monitorare l'andamento e l'evoluzione dei mercati delle Commodity energetiche elaborando e sviluppando analisi e previsioni; fornisce il supporto necessario alla valutazione delle analisi svolte e delle soglie elaborate da T.I.P. e utilizzate per la pubblicazione delle informazioni privilegiate.

1.6 Altre strutture coinvolte

Si descrivono nel seguito le Unità Organizzative esterne alla Divisione Midstream a vario titolo coinvolte nell'esecuzione delle attività descritte nel presente documento

Funzione Settlement	Funzione della Direzione Finance Operations responsabile dell'esecuzione delle attività di reporting ai fini REMIT e alla loro verifica così come descritto nel seguito.
Direzione Corporate Affairs & Governance	Fornisce alla Funzione C&BS le informazioni utili all'attività di registrazione degli operatori di mercato segnalando modifiche del perimetro societario del Gruppo.
Divisione Power Asset	Supporta la Divisione nel processo di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate per quanto riguarda il piano di manutenzione degli impianti e per tutte le variazioni di disponibilità relative agli impianti di cui all'Allegato V.

Divisione External Relations & Communication	Garantisce la disponibilità sul sito aziendale della pagina Informativa REMIT utilizzata per comunicare la modalità di pubblicazione delle informazioni privilegiate utilizzata da Edison
Direzione Internal Audit	La Direzione fornisce supporto nel processo di escalation in riferimento all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e alla loro valutazione.
Ethics & Compliance Officer	Supportato dalla Funzione Ethics & Compliance Corporate Governance ha la responsabilità di promuovere le linee guida e gli indirizzi alle tematiche in materia di compliance in azienda, di supervisionare il sistema di policy e normative in essere, dando impulso all'aggiornamento e alla diffusione di esse all'interno della Società, alla formazione dei dipendenti sul loro contenuto e al monitoraggio della loro applicazione. È altresì responsabile dell'aggiornamento del portale aziendale Compliance Integrata - REMIT
Direzione Regulatory Affairs	Fornisce alla Funzione C&BS il supporto nelle attività di relazione con ARERA e ACER

ATTIVITÀ PER L'ASSOLVIMENTO AGLI OBBLIGHI DEL REGOLAMENTO REMIT

Nel presente documento vengono definite le attività, i ruoli e le responsabilità, che sono previste per l'assolvimento agli obblighi definiti nel Regolamento REMIT, in conseguenza alle attività svolte dalla Divisione Midstream e della responsabilità di supporto e indirizzo per le attività di tutte le strutture del Gruppo Edison in ambito di compliance REMIT e MAR assegnata alla Divisione stessa[1].

In relazione alla compliance e alla prevenzione dei rischi collegati alle attività sulle commodity energetiche, e in particolare ai Regolamenti REMIT e MAR, l'Ethics & Compliance Officer del Gruppo Edison, nel suo ruolo di indirizzo generale sulle tematiche di compliance, si avvale del supporto della Funzione C&BS. La Funzione fornisce supporto per quanto riguarda, la definizione delle pratiche operative da adottare ai fini della compliance al Regolamento REMIT, la verifica delle soluzioni operative adottate dalle strutture del Gruppo, la valutazione dei rischi di compliance pertinenti, lo sviluppo di interventi formativi e, in generale, è il riferimento per le diverse strutture Edison sui Regolamenti.

Con particolare riferimento alle attività previste per l'assolvimento agli obblighi definiti dal Regolamento REMIT all'interno della Divisione Midstream, al fine di garantire una gestione completa e coerente della compliance nella Divisione, la Funzione C&BS (presidio di compliance centralizzato per la Divisione) si avvale del supporto

[1] Vedi D.O. 65/19

di «Focal Point di Divisione» (Cfr. Disposizione Generale 09/18). I "Focal Point", individuati nelle Unità Organizzative di Divisione, sono referenti che collaborano con la Funzione C&BS per quanto concerne la definizione delle azioni necessarie per l'assolvimento delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti MAR e REMIT e ne coordinano l'implementazione nelle strutture di competenza.

Ai fini di un aggiornamento continuo sugli argomenti inerenti agli obblighi del Regolamento REMIT, la Funzione C&BS ha la responsabilità di rendere disponibili, in collaborazione con la Direzione Human Resources & Organization, corsi di formazione rivolti al personale di Divisione individuato dai Focal Point e monitorarne la frequenza da parte dello stesso.

1.7 Obbligo di registrazione degli operatori di mercato

Attori coinvolti: Funzione C&BS, Direzione Corporate Affairs

Processo di adempimento all'obbligo di registrazione degli operatori di mercato:

In seguito ad eventuali variazioni all'assetto societario del Gruppo Edison, la Direzione Corporate Affairs & Governance segnala tempestivamente alla Funzione C&BS:

1. Le società coinvolte nella variazione all'assetto societario del Gruppo Edison (e.g. società che hanno subito variazioni nel proprio assetto societario, società acquisite o cedute dal Gruppo Edison);

2. Per ogni società di cui al punto 1, il nominativo del legale rappresentante delle società, Amministratore Delegato o Presidente.

La Funzione C&BS, come descritto nell'Allegato VIII della Policy Commodity Market Abuse N.G. 09/18, in seguito alle segnalazioni ricevute dalla Direzione Corporate Affairs o qualora venga a conoscenza di cambiamenti societari intercorsi per mezzo di altri canali ufficiali (e.g. emissione di una nuova Disposizione Organizzativa), è responsabile di:

a) Verificare se la segnalazione sia rilevante al fine dell'aggiornamento del Registro REMIT e aggiornare di conseguenza il DB REMIT;

b) Segnalare agli Amministratori Delegati delle società controllate di Edison S.p.A. la necessità di procedere con l'iscrizione della società di propria competenza all'interno del Registro REMIT o, qualora questa sia già registrata, procedere con l'aggiornamento dei relativi dati, secondo le modalità descritte nel "Manuale di funzionamento e uso del Registro REMIT" - RUM pubblicato e reso disponibile dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA;

c) Valutare la necessità di aggiornare i dati relativi a Edison S.p.A. nel Registro REMIT, eventualmente con il supporto degli Amministratori Delegati delle società controllate o con il supporto di specifici referenti di compliance da quest'ultimi indicati, e, nel caso, procedere tempestivamente all'aggiornamento degli stessi dati secondo le modalità descritte nel "Manuale di funzionamento e uso del Registro REMIT" - RUM pubblicato e reso disponibile dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA.

Si faccia riferimento all'Allegato I del presente documento per l'elenco dei campi da compilare per l'iscrizione di un operatore di mercato all'interno del Registro REMIT e, quindi, delle informazioni che possono richiedere un aggiornamento in caso di variazioni all'assetto societario della Società registrata. Informazioni più dettagliate sulle modalità di registrazione degli operatori di mercato nel Registro REMIT sono contenute nel documento "Register User Manual" – RUM, reso disponibile dalle Autorità Nazionali di Regolamentazione.

Si faccia riferimento all'Allegato VIII della Policy Commodity Market Abuse N.G. 09/18 per il dettaglio operativo delle attività svolte da COMP al fine di presidiare l'aggiornamento del Registro REMIT.

1.8 Obbligo di reporting all'ACER delle operazioni sui mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita

Attori coinvolti: Funzione C&BS, Divisione Midstream nella sua interezza, Funzione Settlement

Processo di adempimento all'obbligo di reporting all'ACER delle operazioni sui mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita:

Il Gruppo Edison ha stabilito di ricorrere a RRM esterni (e.g. Equias BV) per l'esecuzione del reporting delle operazioni sui mercati energetici all'ingrosso. Informazioni più dettagliate sulle modalità di esecuzione del reporting REMIT ad opera degli operatori di mercato sono contenute nei documenti "Transaction Reporting User Manual" – TRUM" e "MoP on data reporting", resi disponibili dall'ACER.

In coerenza con quanto richiesto dall'obbligo normativo e con quanto espresso dalla European Federation of Energy Traders – EFET, il Gruppo Edison ha stabilito di considerare "contratti standard" quei contratti caratterizzati da quantità determinate e prezzo fisso o prezzo indicizzato ad un unico indice semplice e "contratti non standard" tutte le tipologie di contratto che non rientrano tra quelle descritte in precedenza. Un elenco esaustivo dei prodotti energetici all'ingrosso soggetti all'obbligo di reporting REMIT è fornito nell'Allegato II del presente documento (per maggiori approfondimenti si veda il Capitolo 2 della Policy Commodity Market Abuse di Gruppo). Si sottolinea che per le tipologie di contratto derivato che risultano essere soggette anche a reporting EMIR[2], l'obbligo di reporting è assolto riportando ai sensi EMIR in quanto il reporting dei contratti a fini EMIR ha anche valenza a fini REMIT.

Successivamente alla chiusura di contratti e/o all'inserimento in un Mercato Organizzato di ordini di compravendita su prodotti energetici all'ingrosso, indipendentemente dalla sede e dalle modalità di negoziazione ad opera delle Unità Organizzative della Divisione Midstream, la Funzione Settlement è incaricata della gestione operativa del reporting ai fini REMIT. In particolare, per le tipologie contrattuali standard, la Funzione Settlement è tenuta ad effettuare il reporting REMIT entro il giorno successivo alla negoziazione del contratto, mentre per le tipologie contrattuali non standard è tenuta ad effettuare il reporting entro 30 giorni dalla stipula del contratto; entro i medesimi termini devono essere segnalate eventuali modifiche del contratto (e.g. chiusura anticipata, novation, modifiche di prezzi e volumi) e in particolare per i contratti non standard, nel termine di 30 giorni dalla loro definizione, devono essere inoltre comunicati gli effettivi volumi

[2] Per la definizione dei contratti derivati soggetti a reporting EMIR si veda la "Norma Generale N° 94/15" del Gruppo Edison

consegnati / ritirati e il valore economico ad essi associato. Si descrivono nel seguito le modalità di Reporting REMIT adottate dalla Divisione Midstream:

- In merito ai contratti e/o agli ordini di compravendita su prodotti energetici all'ingrosso negoziati su un Mercato Organizzato, le modalità di esecuzione del reporting utilizzate variano a seconda della rilevanza del mercato (e.g. GME) o del servizio di reporting messo a disposizione dal mercato stesso (e.g. EPEXSpot).

  Qualora il gestore di un mercato organizzato

  a) *offra ai partecipanti di effettuare il servizio di reporting per loro conto attraverso l'RRM Equias*
  Edison incarica il gestore di effettuare il reporting per suo conto attraverso Equias, inviando il reporting sia dei contratti conclusi sia di tutti gli ordini inseriti da Edison sul mercato. La Funzione Settlement verifica la corretta esecuzione del reporting REMIT mediante l'accesso quotidiano ad Equias e il controllo della corrispondenza dei contratti riportati dal gestore con quanto registrato in OpenLink o in altri sistemi aziendali gestendo eventuali difformità rilevate e archiviando l'esito dei controlli effettuati.

  b) *offra ai partecipanti di effettuare il servizio di reporting per loro conto attraverso un RRM diverso da Equias*
  Edison valutato l'RRM proposto dal gestore del mercato e ritenutolo accettabile, incarica il gestore di effettuare il reporting per suo conto attraverso quest'ultimo. Qualora non si procedesse ad incaricare l'RRM proposto si veda quanto previsto al punto successivo.
  La Funzione Settlement verifica quotidianamente la corretta esecuzione del reporting REMIT accedendo alla piattaforma del gestore del mercato verificando la corrispondenza dei contratti riportati dal gestore con quanto registrato in OpenLink o in altri sistemi aziendali e archiviando le evidenze dei controlli effettuati;

  c) *non offra ai partecipanti di effettuare il servizio di reporting per loro conto*
  Il gestore ha comunque l'obbligo di rendere disponibili (in modalità e formati che possono variare da mercato a mercato) i dati relativi alle operazioni eseguite; la Funzione Settlement procede quotidianamente a scaricare manualmente i dati delle transazioni e degli ordini effettuati in formato XML, come resi disponibili dal gestore del mercato, e a caricarli su Equias, che a sua volta li trasmette ad ACER ai fini del reporting REMIT.

- In merito ai contratti OTC di compravendita di prodotti energetici all'ingrosso che:

  a) Sono stati negoziati dalle Unità Organizzative della Divisione e per i quali le stesse Unità Organizzative hanno inserito i dati delle transazioni in OpenLink, nel caso in cui il template contrattuale di OpenLink supporti il formato "REMIT" (i.e. formato idoneo all'invio automatico tramite un opportuno canale), OpenLink attraverso una procedura automatica trasmette i dati ad Equias, che a sua volta provvede all'esecuzione del reporting REMIT;

  b) Sono stati negoziati dalle Unità Organizzative della Divisione e per i quali le stesse unità Organizzative hanno inserito i dati delle transazioni in OpenLink, nel caso in cui il template contrattuale di Open Link non supporti il formato "REMIT" o per i quali non sia possibile l'inserimento dei dati in Open Link, le Unità Organizzative della Divisione che hanno stipulato il contratto sono responsabili della tempestiva segnalazione via e-mail a Settlement di tutti i dati necessario al reporting, in formato Excel.

Successivamente, con il supporto delle Unità Organizzative della Divisione, la Funzione Settlement provvede a caricare manualmente i dati attraverso la GUI Equias, che si occupa a sua volta dell'esecuzione del reporting REMIT.

Si sottolinea che la responsabilità della segnalazione dei contratti di compravendita sui prodotti energetici all'ingrosso e della trasmissione dei relativi dati alla Funzione Settlement è in capo alle Unità Organizzative della Divisione Midstream che hanno sottoscritto il contratto, indipendentemente dalle modalità di trasmissione / segnalazione adottate che potranno essere di volta in volta concordate con il Settlement ai fini della maggiore efficacia.

Nel caso in cui vengano negoziati nuovi prodotti da parte della Divisione Midstream, gli incaricati della negoziazione dei nuovi prodotti verificano, in collaborazione con la Funzione C&BS, se i prodotti negoziati sono soggetti all'obbligo di reporting REMIT, tenendo in considerazione le informazioni presenti nel Capitolo 2 della Policy Commodity Market Abuse di Gruppo.

Qualora tali prodotti siano soggetti a reporting REMIT, i Focal Point provvedono a verificare meditante il supporto di Information & Communication Technology se sia possibile gestire in modo automatico il reporting attraverso Open Link; i Focal Point dei Front Office condividono con la Funzione C&BS e la Funzione Settlement l'esito delle analisi e, nel caso siano necessari interventi su OpenLink, indirizzano e presidiano l'implementazione di quanto necessario (ad es. lo sviluppo del nuovo template contrattuale) con l'obiettivo di definire, con il supporto della Funzione C&BS e Settlement, le modalità di rappresentazione di tali contratti nel sistema di reporting. Successivamente alla ricezione di tali informazioni, la Funzione C&BS, verificata la correttezza e la coerenza di quanto definito dai Focal Point, si coordina con la Funzione Settlement per le modalità di gestione operativa da adottare per i nuovi contratti, verificando anche che le modalità di esecuzione del reporting definite siano coerenti con quanto previsto dal Regolamento.

Nel caso in cui vengano negoziati contratti OTC d'importazione di gas e di LNG ad opera della Business Unit Gas Supply Portfolio Mngt & Logistics, con il supporto della Funzione C&BS, questa identifica i contratti che risultano essere oggetto del reporting REMIT, anche in considerazione delle informazioni presenti nel Capitolo 2 della Policy Commodity Market Abuse di Gruppo, e provvede quando gli stessi siano stipulati, a comunicare alla Funzione Settlement, come sopra descritto, i dati necessari ad effettuare il reporting. Il Focal Point di area ha la responsabilità di garantire la segnalazione alla Funzione Settlement i contratti negoziati. Qualora fosse necessario, la Funzione C&BS supporta la Business Unit Gas Supply Portfolio Mngt & Logistics nell'adempimento delle attività di compliance di competenza con riferimento al reporting REMIT.

La Funzione Settlement, qualora siano emerse anomalie nelle attività di reporting, ne dà comunicazione tempestiva alla Funzione C&BS che si occupa della gestione dei temi di compliance che potrebbero emergere. È compito della Funzione Settlement, con il supporto della Funzione C&BS, verificare le anomalie riscontrate e coinvolgere le Unità Organizzative di competenza (e.g. Information & Communication Technology) al fine di procedere tempestivamente alla risoluzione delle stesse.

La Funzione C&BS verifica, secondo quanto previsto nella Procedura Operativa "Modalità di esecuzione dei controlli in ambito REMIT" (PR_GAS-MID_2019_02) che le attività di reporting siano state effettuate coerentemente a quanto richiesto dal Regolamento REMIT ed eventualmente collabora con le Unità Organizzative interessate per la risoluzione delle eventuali anomalie riscontrate.

Il reporting dei contratti per conto delle controparti: "Report On Behalf Of – ROBO"

L'obbligo di reporting REMIT, per quanto definito nel Regolamento e in coerenza con quanto indicato nel Capitolo 5.2 della Policy Commodity Market Abuse di Gruppo, prevede la possibilità per gli operatori di mercato di delegare alla Controparte contrattuale l'esecuzione del reporting per proprio conto.
Il Gruppo Edison offre alle Controparti che lo richiedono, la possibilità di usufruire di tale possibilità; l'onere di formalizzare il servizio effettuato per la controparte è delle Unità Organizzative della Divisione Midstream interessate ad offrirlo alle loro controparti. Le Unità Organizzative della Divisione Midstream hanno inoltre l'obbligo di segnalare l'attivazione del servizio per la specifica controparte alla Funzione Settlement.

I Focal Point di Divisione hanno il compito di controllare che la segnalazione alla Funzione Settlement dei servizi ROBO da effettuare sia effettivamente avvenuta. La Funzione Settlement assicura l'esecuzione del reporting REMIT anche per conto delle Controparti, in coerenza con i termini contrattuali stabiliti.

Il Reporting ROBO è attivabile solamente per soggetti che sono registrati ai fini REMIT nel Registro ACER e quindi in possesso del corrispettivo ACER Code.

1.9 Obbligo di reporting dei "fundamental data"

Attori coinvolti: Funzione C&BS, Direzione Portfolio Analysis, Forecasting & Operations, Funzione Settlement

Processo di adempimento all'obbligo di reporting dei "fundamental data":

Il Gruppo Edison ha stabilito di non delegare agli LNG System Operator (LSOs) e Storage System Operator (SSOs) il reporting dei "fundamental data" verso l'ACER e le Autorità Nazionali di regolamentazione in capo agli operatori di mercato.

Con riferimento al reporting dei "fundamental data" relativi agli impianti LNG, per ogni impianto LNG utilizzato da Edison e di cui Edison detiene capacità di rigassificazione, la Funzione Settlement provvede:

- entro il giorno lavorativo successivo al reporting della data di scarico o carico dei prodotti, dei volumi scaricati e caricati per nave, del nome del cliente finale, del nome e della dimensione della nave che utilizza l'impianto;

- con frequenza mensile al reporting delle operazioni di scarico o carico dei prodotti previste per il mese successivo precisando l'operatore di mercato e il cliente finale qualora non coincidano.

La Funzione Settlement genera, ai fini del reporting dei punti precedenti, un file in formato XML tramite l'utilizzo di OpenLink contenente i dati necessari al reporting e lo carica su Equias. La Funzione Settlement, qualora siano emerse anomalie o modifiche nel processo di reporting REMIT, ne dà comunicazione tempestiva alla Funzione C&BS che si occupa della gestione dei temi di compliance che potrebbero emergere. È compito della Funzione Settlement, con il supporto della Funzione C&BS, indagare le cause delle anomalie riscontrate e coinvolgere le Unità Organizzative di competenza (e.g. Information & Communication Technology) al fine di procedere tempestivamente alla risoluzione delle stesse.

Per quanto concerne il reporting del quantitativo di gas che l'operatore di mercato ha stoccato a fine giorno gas:

- la Direzione Portfolio Analysis, Forecasting & Operations, segnala con frequenza giornaliera, tramite mail, il quantitativo di gas stoccato a fine giorno gas alla Funzione Settlement. La Funzione Settlement provvede successivamente a caricare il dato in formato XML su Equias per il reporting ai fini REMIT. È compito del Focal Point della B.U. Short Term Gas Portfolio Management & Logistics garantire la trasmissione di tali informazioni alla Funzione Settlement e segnalare alla Funzione C&BS eventuali anomalie o modifiche emerse durante il reporting. In tali casi, è compito della Funzione C&BS provvedere alla gestione delle problematiche di compliance che potrebbero emergere. È compito della Funzione Settlement o della Direzione Portfolio Analysis, Forecasting & Operations per quanto di competenza indagare, con il supporto della Funzione C&BS, le cause delle anomalie riscontrate e coinvolgere le Unità Organizzative (e.g. Information & Communication Technology) necessarie alla risoluzione tempestiva delle anomalie riscontrate.

La Funzione C&BS fornisce supporto alle Unità Organizzative della Divisione o alla Funzione Settlement nelle fasi iniziali di adempimento all'obbligo di reporting dei "fundamental data", qualora venissero individuate nuove strutture soggette a tale obbligo o nuovi dati oggetto dello stesso.

1.10 Obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate

Attori coinvolti: Funzione C&BS, Direzione Short Term Power Portfolio Management, Funzione Gas Operations & Balancing, Direzione Portfolio Analysis, Forecasting & Operations, Divisione Power Asset, Funzione Power Origination, Divisione External Relations & Communication, Direzione Market Strategy & Structuring.

Di seguito vengono descritte le modalità di aggiornamento e di comunicazione delle soglie utilizzate per la pubblicazione degli eventi classificabili come informazioni privilegiate nonché le modalità operative di pubblicazione delle stesse seguite dalla Divisione Midstream.

1.10.1 Aggiornamento delle soglie utili alla pubblicazione delle informazioni privilegiate

La Funzione C&BS è responsabile di comunicare a tutte le strutture coinvolte nel processo di pubblicazione delle informazioni privilegiate, gas e power, come identificate nell'Allegato XI, le soglie volumetriche elaborate dal Tool T.I.P. da utilizzare per identificare gli eventi rilevanti ai fini della loro pubblicazione; qualora il processo di ricalcolo semestrale identifichi una variazione delle soglie utilizzate o nel caso di eventi eccezionali che abbiano impatto su queste, la Funzione C&BS informa tutte le strutture coinvolte della nuova soglia da utilizzare. Le strutture coinvolte nel processo di pubblicazione delle informazioni privilegiate come di seguito descritto, applicano le nuove soglie nel più breve tempo possibile compatibilmente con i necessari tempi di adeguamento tecnico e organizzativo.

La Direzione Market Strategy & Structuring fornisce il supporto necessario alla valutazione delle analisi svolte dal Tool T.I.P. e delle relative soglie elaborate.

Le soglie valide alla data della pubblicazione del presente documento sono riportate nell'Allegato VIII.

È responsabilità della Funzione C&BS segnalare eventuali cambiamenti normativi che possano influire sulle modalità di individuazione di un'informazione come privilegiata (si veda la Policy Commodity Market Abuse di Gruppo).

1.10.2 Adempimento all'obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate

La Divisione Midstream distingue, nel processo di adempimento all'obbligo di pubblicazione, due tipologie di informazioni privilegiate per ciascuna delle quali è adottato uno specifico processo di pubblicazione e specificamente:

a) Processo di pubblicazione delle informazioni privilegiate relative agli Asset di produzione di energia elettrica sulla Piattaforma di Pubblicazione Informazioni Privilegiate (PiP) garantito dalla Direzione Short Term Power Portfolio Management, anche sulla base delle informazioni fornite dalla Divisione Power Asset relativamente alle variazioni di disponibilità degli impianti di produzione di energia elettrica da quest'ultima gestiti.

b) Processo di pubblicazione delle altre informazioni privilegiate in ambito power[3] e in ambito gas naturale[4], sulla PiP, per quanto di competenza, dalla Direzione Short Term Power Portfolio Management e da Gas Operations & Balancing.

La Divisione External Relations & Communication garantisce la disponibilità sul sito web di Edison S.p.A. della pagina Informativa REMIT utilizzata per comunicare la modalità di pubblicazione delle informazioni privilegiate seguite da Edison.

1.10.2.1 Processo di pubblicazione delle informazioni privilegiate relative agli Asset di produzione elettrica

I paragrafi seguenti hanno lo scopo di descrivere il processo di identificazione e pubblicazione delle informazioni privilegiate relative alle variazioni di disponibilità di potenza delle unità di produzione di energia elettrica elencate nell'Allegato V o per le quali Edison S.p.A. è utente del dispacciamento secondo quanto di seguito definito.

Sono considerate informazioni privilegiate da pubblicare, in quanto si ritiene possano avere un potenziale impatto sui prezzi di mercato, le variazioni di disponibilità di potenza, programmate e non, di entità uguale o superiore a quanto definito nell'Allegato VIII. Si elencano nel seguito i principali sistemi IT a supporto della gestione delle attività legate al presente obbligo:

SCADA SPOFF/ECLIPSE	Suite di programmi che alimentano e gestiscono il data base in cui sono raccolti i dati negli stati definiti dalle fasi dei processi alimentanti; la suite è costituita da una serie di strumenti predisposti, tra l'altro, per quanto rileva

[3] Escluse le informazioni relative agli Asset di produzione di energia elettrica di cui al *punto "a"*
[4] Comprese eventuali pubblicazioni relative ai terminali di rigassificazione utilizzati da Edison

	ai fini di questa procedura, per la raccolta delle informazioni relative alla programmazione degli impianti di produzione del portafoglio Edison e in particolare delle informazioni relative alle indisponibilità, programmate e non, e per l'invio delle stesse alla Piattaforma PiP del GME
PiP (https://pip.ipex.it/)	Piattaforma di pubblicazione delle informazioni privilegiate messa a disposizione dal GME. In caso di malfunzionamento temporaneo della suddetta piattaforma gli operatori possono fare riferimento alla piattaforma presente all'indirizzo https://pip2.ipex.it.

Variazioni di disponibilità programmate

La Divisione Power Asset e la Funzione Asset Portfolio Management inseriscono la proposta di pianificazione della manutenzione programmata e le variazioni alla stessa nel sistema GIGI (SCADA SPOFF) sulla base delle tempistiche dettate dal codice di rete (Capitolo 3.7 "Programmazione e gestione delle indisponibilità"). La manutenzione si intende programmata se eseguita non prima delle 48 ore successive.

La Funzione Asset Portfolio Management, autonoma nell'estrarre la proposta di piano di manutenzione dai sistemi aziendali sopracitati, gestisce il processo di autorizzazione di quest'ultimo con TERNA.

TERNA approva o rifiuta il piano proposto deliberando il piano delle variazioni di disponibilità programmate approvate (c.d. piano manutenzioni programmate). In caso di rifiuto del piano proposto è necessario concordare con Divisione Asset una nuova ipotesi di piano di manutenzione sulla base delle esigenze espresse da TERNA, tale piano sarà ripresentato a TERNA che valuterà la nuova proposta, in caso anche la nuova proposta non fosse soddisfacente si procederà con ulteriori iterazioni sino a giungere all'approvazione da parte di Terna.

La Funzione Asset Portfolio Management, ricevuto da Terna il piano definitivo approvato, provvede all'aggiornamento del sistema aziendale SCADA SPOFF.

In caso si rendesse necessario (per esigenze di Edison) modificare il piano in essere, la Funzione Asset Portfolio Management presenta a TERNA la proposta di modifica e, ove Terna decida di accogliere le richieste e di modificare il piano di variazioni di disponibilità programmate, alla ricezione del piano aggiornato inserisce le modifiche sui sistemi aziendali.

In ambo i casi sopra descritti, dopo la ricezione da TERNA del file con il piano di variazione delle disponibilità programmate approvato, la Funzione Asset Portfolio Management inserisce i relativi dati sui sistemi aziendali. Le variazioni di disponibilità programmate aventi le caratteristiche di informazione privilegiata saranno quindi pubblicate sulla piattaforma PiP a cura della Funzione Asset Portfolio Management con le modalità specificate nel seguito.

La Funzione Power Origination non appena ricevuta da parte del gestore di un impianto contrattualizzato la conferma o la variazione del piano di manutenzione programmata, qualora questo preveda una diminuzione di capacità dell'impianto di entità uguale o superiore a quanto definito nell'Allegato VIII, la comunica alla

Funzione Asset Portfolio Management che procede alla pubblicazione sulla piattaforma PiP. La Funzione Power Origination assicura alla Funzione Asset Portfolio Management la disponibilità di tutte le informazioni previste dall'Allegato VI.

Variazioni di disponibilità non programmate

Le variazioni di disponibilità, non previste dal piano di manutenzioni programmate, che si verifichino su uno degli impianti indicati in allegato V (indipendentemente dall'entità della variazione di potenza), saranno comunicate telefonicamente dal capoturno in servizio per gli impianti in gestione alla Divisione Power Asset, al Centro di Supervisione (CSMI), con l'obiettivo (best effort) di dare indicazione dell'avvenuta variazione nel minor tempo possibile.

Il capoturno in servizio fornisce, tra gli altri dati, anche la miglior stima della data di fine variazione disponibilità; nel caso in cui il capoturno non sia in grado di comunicare una data di fine variazione disponibilità questa viene stimata, ai fini della pubblicazione, dal Centro di Supervisione con il supporto della Funzione Asset Portfolio Management, sulla base di eventi simili e del complesso delle informazioni disponibili.

Il Centro di Supervisione provvederà all'inserimento delle informazioni in suo possesso sul sistema SCADA SPOFF e, per le variazioni che superano la soglia definita nell'Allegato VIII, al tempestivo invio dei dati sulla Piattaforma PiP.

Il capoturno o il Responsabile d'impianto ed il Centro di Supervisione (CSMI) si mantengono costantemente in contatto al fine di verificare ed aggiornare tempestivamente i dati pubblicati sulla PiP, integrando e modificando, quando necessario, le informazioni relative alla causa dell'indisponibilità e alla data prevista di fine evento.

Il Centro di Supervisione (CSMI) non appena ricevuta da Power Origination una variazione di disponibilità non prevista nel piano di manutenzione programmata relativa ad un impianto contrattualizzato, qualora questa preveda una diminuzione di capacità dell'impianto di entità uguale o superiore a quanto definito nell'Allegato VIII, procede alla pubblicazione sulla piattaforma PiP.

Modalità di pubblicazione delle informazioni privilegiate relative agli Asset di produzione di energia elettrica

La Funzione CSMI e la Funzione Asset Portfolio Management quando, sulla base delle modalità sopra descritte, abbiano ricevuto informazioni relative ad una qualsiasi variazione di disponibilità (programmata o non programmata), inseriscono i relativi dati sul sistema SCADA.
In caso la variazione di disponibilità di potenza, sia di entità uguale o superiore a quanto definito nell'Allegato VIII generano, sempre utilizzando il sistema SCADA, un file XML contenente le informazioni che la Piattaforma del GME, in linea con quanto previsto dalla "Guidance on the application of Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011" richiede.

In quest'ottica vengono pubblicati e resi disponibili i seguenti dati relativi alle variazioni di disponibilità:

- Identificativo dell'evento
- Stato dell'evento
- Tipo di evento
- Tipo di indisponibilità
- Data di pubblicazione
- Data inizio evento
- Data fine evento
- Partecipante al Mercato
- ACER Code del Partecipante al Mercato
- Identificativo dell'Unità di Produzione interessata
- Zona dell'unità di produzione
- Paese
- Tipo di impianto
- Unità di misura
- Capacità installata
- Capacità non disponibile
- Capacità disponibile
- Motivazione dell'indisponibilità

Il file XML viene prodotto ed inviato sulla Piattaforma PiP attraverso il sistema SCADA che permette oltre al caricamento e all'aggiornamento delle informazioni anche la verifica dell'allineamento tra quanto pubblicato sulla PiP e quanto presente sul sistema SCADA evidenziandone i disallineamenti.

La PiP consente anche il caricamento manuale delle informazioni (allegato VI) garantendo quindi, anche nel caso di mancato funzionamento di SCADA o di mancato allineamento dei dati attraverso file XML, la pubblicazione degli eventi considerati rilevanti e l'aggiornamento dei dati già presenti sulla PiP. Il GME ha altresì reso disponibile in caso di malfunzionamento temporaneo della piattaforma un canale di pubblicazione di back-up raggiungibile all'indirizzo https://pip2.ipex.it

La Funzione CSMI garantisce l'aggiornamento delle informazioni e la pubblicazione delle stesse tutti i giorni nel corso delle 24 ore, e in caso la variazione di disponibilità rientri tra quelle da rendere pubbliche, l'aggiornamento della PiP entro 60 minuti dalla ricezione dell'informazione sulla variazione di disponibilità.

Operativamente, il personale della Funzione CSMI e della Funzione Asset Portfolio Management che si avvicenda nei turni di lavoro, utilizzando lo user id e la password assegnate, accede a specifiche funzionalità del sistema SCADA che consentono il caricamento delle informazioni generate sulla Piattaforma PiP del GME.

1.10.2.2 Pubblicazione delle informazioni relative ai Terminali di rigassificazione LNG

Vengono di seguito descritte e dettagliate le modalità operative seguite dalla Divisione Midstream per la pubblicazione delle informazioni ritenute privilegiate derivanti e ricevute in qualità di utilizzatore dei servizi forniti da terminali di rigassificazione, LSOs.
Edison Spa attraverso la Divisione Midstream, è uno dei principali utilizzatori del Terminale ALNG, e in generale è un utilizzatore delle infrastrutture gestite da diversi LSOs, nazionali ed europei; nell'ambito delle relazioni contrattuali e operative necessarie per la gestione delle proprie attività presso queste infrastrutture,

la Divisione Midstream può venire a conoscenza di informazioni relative alle medesime infrastrutture e aventi, potenzialmente, la natura di informazioni privilegiate.
Di seguito vengono descritte le modalità operative, seguite dalla Divisione Midstream, qualora questa venga a conoscenza di informazioni relative alla variazione della disponibilità di un rigassificatore, funzionali alla gestione delle proprie attività presso l'infrastruttura, e l'informazione, avente per Edison il carattere di informazione privilegiata, non sia stata pubblicata dal gestore dell'infrastruttura, secondo quanto previsto dal Regolamento REMIT.
Al fine di garantire un corretto bilanciamento delle proprie posizioni in consegna sul mercato, ogni variazione nella programmazione dei flussi di approvvigionamento di Edison, deve essere attentamente e tempestivamente valutata e, può comportare, la necessità di operare a mercato per ripianare le quantità non più disponibili e sanare eventuali disequilibri sulla rete.

Alla data di stesura della presente procedura e per le informazioni a disposizione, la maggior parte degli LSOs del mercato italiano ed europeo non risultano essere iscritti nel Registro Europeo dei Market Participant, e non possono, di conseguenza, effettuare la comunicazione delle informazioni privilegiate di cui fossero in possesso utilizzando una Inside Information Platform.

La Divisione Midstream, al fine di ovviare, per quanto di competenza, a questa situazione di potenziale incertezza in relazione alla disponibilità delle informazioni, comunica al pubblico, coerentemente con quanto previsto dall'art 4.1 del Regolamento EU 1227/2011 (Regolamento, di seguito), le informazioni privilegiate relative a terminali di rigassificazione di cui venisse a conoscenza attraverso la PIP.

Nello specifico la Divisione Midstream, nell'ambito del rapporto contrattuale e operativo esistente con gli LSOs, nel caso riceva informazioni di modifiche relative ad eventi eccezionali[5] sul programma di send-out già comunicato[6], che non siano riconducibili a scelte commerciali, qualora l'impatto sia di entità uguale o superiore a quanto definito nell'Allegato VIII e queste non siano già state rese pubbliche dall'LSO attraverso la PiP o altre Inside Information Platform autorizzate da ACER, procede con la pubblicazione delle stesse, nel più breve tempo possibile, attraverso la Piattaforma PiP del GME, coerentemente con il dettato del Regolamento REMIT.

Criteri di valutazione delle informazioni

Le relazioni contrattuali e operative con i diversi LSOs, funzionali alla gestione delle attività di Edison presso l'infrastruttura, comportano uno scambio continuativo di informazioni tra l'LSO e la Divisione Midstream.

Al fine di definire un processo di pubblicazione delle informazioni considerate come privilegiate, rispettando i principi definiti dal Regolamento REMIT e, contemporaneamente, garantire un corretto e tempestivo

[5] a mero titolo esemplificativo modifiche dovute a: situazioni metereologiche avverse, ritardi nell'attracco o nella discarica della nave legati ad altri motivi, guasti al Terminale o manutenzioni non programmate; non rientrano nel concetto di eventi eccezionali le manutenzioni programmate e la normale riprogrammazione del profilo di send-out effettuata dal terminale.
[6] attraverso il sito web di SNAM nella sezione dei "Dati operativi relativi al bilanciamento del sistema POST DEL. 312/2016/R/GAS" o reso disponibile dal Terminale ALNG a Edison attraverso la "Piattaforma ALNG" (piattaforma ad accesso dedicato e segregato) o dal TSO competente per la rete su cui l'LSO insiste.

bilanciamento delle proprie posizioni in consegna sul mercato, la Divisione Midstream ha adottato dei criteri per la valutazione delle informazioni ricevute.

I criteri, di seguito descritti, vengono applicati alle comunicazioni via e-mail trasmesse dal personale incaricato dall'LSO.
Stante la rilevanza delle informazioni relative alle attività di Edison, ricevute da un terminale, queste informazioni sono considerabili come effettivamente sussistenti, solo quando ricevute in forma scritta via e-mail.
Alla data di pubblicazione della presente Procedura, le casistiche considerate rilevanti, sono quelle che comportano riduzioni non previste del sendout, confermate e ufficiali, di un terminale di rigassificazione non attribuibili a scelte commerciali note di Edison o di terzi (e.g. cargo diversion) quali:

- maltempo;
- problemi o ritardi della nave (e.g. situazioni sanitarie che comportino una quarantena, guasti alla nave, …);
- guasti del terminale o manutenzioni non programmate o straordinarie.

Non vengono quindi, a titolo di esempio considerate come informazioni privilegiate:

a) riprogrammazioni del sendout legate ad accordi commerciali o alla normale riprogrammazione da parte di ALNG o di altri terminali;
b) avvisi in caso di maltempo o di problemi tecnici che indicano la possibilità che il sendout venga modificato con comunicazione di rinomine preliminari e puramente indicative;
c) in caso di evento non previsto al terminale di rigassificazione, non quantificato nel suo impatto, le informazioni orarie relative alla produzione effettiva del terminale da inizio giorno gas fino all'orario indicato dall'LSO nelle sue comunicazioni.

Per esigenze tecniche e operative, un LSO può trovarsi nella situazione di dover comunicare rinomine del sendout per periodi più ampi rispetto ai giorni in cui la modifica è considerata confermata; il verificarsi di questa condizione viene esplicitata dall'LSO che gestisce l'infrastruttura via e-mail contestualmente all'invio delle rinomine.
La Divisione Midstream, in questo specifico caso, ovvero di ricezione di un'indicazione scritta da parte di un LSO di contestuale presenza di rinomine del sendout confermate e di rinomine previsionali, ritiene rilevanti al fine della valutazione del loro impatto rispetto alla soglia definita per la pubblicazione delle informazioni privilegiate, solo quelle relative ai giorni dove la rinomina del sendout è confermata e ufficiale.
In assenza di comunicazione scritta ed univoca, la rinomina sull'intero periodo viene classificata e trattata come confermata e ufficiale.

Le informazioni che il Management della Divisione Midstream e della Direzione Long Term Supply Development & Contract Management riceve dagli LSOs e che sono riconducibili ai punti b) e c) di cui sopra, non sono condivise con le strutture della Divisione Midstream, attive sui mercati gas e, in particolare, con Gas Operations & Balancing e con la Direzione Gas Portfolio Management & Optimization, in modo da escludere qualunque possibilità di interferenza con la normale operatività sui mercati.
Qualora il Management della Divisione Midstream valuti di procedere con specifiche operazioni a mercato basate su queste informazioni, dà indicazione alla Funzione Gas Operations & Balancing, prima di eseguire

qualsiasi operazione di ribilanciamento a mercato, di procedere con la pubblicazione attraverso la PiP, anche a prescindere dall'impatto dell'evento pubblicato rispetto alla soglia di riferimento.

La pubblicazione, in generale, avviene solo nella misura in cui l'informazione, scritta, contenga un'indicazione dell'impatto in termini quantitativi (necessari per valutazione dell'impatto).
Qualora l'impatto dell'indisponibilità sia solo sul giorno in corso, prima della pubblicazione, è opportuno verificare sul sito Snam, o del TSO competente per la rete su cui l'LSO insiste, se l'aggiornamento del flusso dal punto di ingresso sulla rete nazionale sia già stato reso pubblico nei dati operativi di sistema; qualora l'informazione sia già disponibile:

- se il dato pubblicato è coerente con quanto comunicatoci, non si procede ad una nuova pubblicazione essendo l'informazione è già nota;
- nel caso in cui si riscontrasse un'incoerenza rispetto a quanto comunicato, prima di procedere con la pubblicazione è opportuno verificare con il terminale il dato comunicato in modo da averne conferma.

Dopo avere ricevuto l'informazione, valutata la sua rilevanza, qualora l'LSO non proceda con la pubblicazione sulla PIP o altre Inside Information Platform autorizzate da ACER, si procede con la pubblicazione (previa verifica sul sito ALNG di una qualche pubblicazione nella sessione https://www.adriaticlng.it/it/mercato/servizi-del-terminale/rigassificazione alla voce «PROGRAMMAZIONE SLOT» o sul sito web dell'LSO che ha comunicato la variazione di disponibilità dell'infrastruttura).

Indicazioni operative sul processo di pubblicazione e sulla circolazione delle informazioni

Di seguito viene descritto il processo di pubblicazione delle informazioni privilegiate relative ai terminali di rigassificazione come precedentemente identificate.

Sono considerate informazioni privilegiate da pubblicare, in quanto si ritiene possano avere un potenziale impatto sui prezzi di mercato, le tipologie di informazioni descritte al paragrafo precedente, di entità uguale o superiore a quanto definito nell'Allegato VIII. Si elencano nel seguito i principali sistemi IT a supporto della gestione delle attività legate al presente obbligo:

PiP (https://pip.ipex.it/)	Piattaforma di pubblicazione delle informazioni privilegiate messa a disposizione dal GME. In caso di malfunzionamento temporaneo della suddetta piattaforma gli operatori possono fare riferimento alla piattaforma presente all'indirizzo https://pip2.ipex.it.

Per garantire da un lato una più corretta e trasparente informazione e dall'altro preservare i legittimi interessi commerciali e di riservatezza di Edison e di altri eventuali utilizzatori di uno stesso terminale, considerando il suo ruolo di insider secondario[7], Edison pubblica informazioni che:

[7] Art. 3.2 Regolamento REMIT

- sono sempre e solo riferite, alla variazione del profilo giornaliero del sendout di competenza Edison e non sono quindi relative ad impatti presunti sulla produzione dell'intero terminale;
- riportano solo indicazioni qualitative, non potendo Edison pubblicare il dato quantitativo relativo alla propria variazione di sendout, essendo questo, un dato parziale e, potenzialmente, non coerente, rispetto all'effettiva modifica complessiva del sendout dell'infrastruttura.

Gas Operations & Balancing ricevuta una comunicazione di variazione confermata e ufficiale del sendout, verifica il suo impatto rispetto alle soglie valide alla data come riportate nell'Allegato VIII del presente documento.
Qualora l'evento non sia rilevante, la Funzione Gas Operations & Balancing non procede con la pubblicazione e prosegue con le normali attività di competenza e le relative comunicazioni interne, così come previste dalle modalità operative della Divisione.
Qualora l'evento sia rilevante, la Funzione Gas Operations & Balancing sospende qualsiasi eventuale operazione sui mercati e, procede tempestivamente, con la pubblicazione dell'informazione come successivamente operativamente dettagliato nell'Allegato IX; fino a quando l'informazione non sia stata pubblicata, oltre a non operare sui mercati, non si procede con l'aggiornamento del sendout a sistema e non vengono circolati internamente alla Divisione Midstream i rapportini gas.
Effettuata la pubblicazione dell'evento Funzione Gas Operations & Balancing ne fornisce riscontro alla Direzione Gas Portfolio Management & Optimization, alla Direzione Long Term Supply Development & Contract Management e a tutte le strutture interessate.

Una volta che l'informazione sia stata resa pubblica dall'LSO, con modalità conformi alla normativa, o da Edison attraverso la piattaforma PiP, Edison procede a eventuali ribilanciamenti del proprio portafoglio che si rendano opportuni per compensare le variazioni di rigassificato. Eventuali attività in corso per il bilanciamento della posizione di Edison sui mercati, non conseguenti all'evento comunicato dal LSO, devono proseguire secondo le strategie definite e le indicazioni manageriali comunicate.

1.10.2.3 Processo di pubblicazione di altre informazioni privilegiate relative all'ambito Power e al Gas naturale

Il seguente paragrafo ha lo scopo di descrivere il processo di pubblicazione delle informazioni privilegiate che non siano incluse in quanto precedentemente descritto.

Sono considerate informazioni privilegiate da pubblicare, in quanto si ritiene abbiano un potenziale impatto sui prezzi di mercato, le informazioni in ambito power e gas naturale che rispettino le caratteristiche fornite dalla Policy Commodity Market Abuse di Gruppo e risultino essere rilevanti nel contesto di mercato.

Compito della Funzione C&BS è segnalare eventuali cambiamenti normativi che possano influire sulle modalità di qualificazione di un'informazione come privilegiata (si veda la Policy Commodity Market Abuse di Gruppo).

Si elencano nel seguito i principali sistemi IT a supporto della gestione delle attività legate al presente obbligo:

PiP (https://pip.ipex.it/)	Piattaforma di pubblicazione delle informazioni privilegiate messa a disposizione dal GME. In caso di malfunzionamento temporaneo della suddetta piattaforma gli operatori possono fare riferimento alla piattaforma presente all'indirizzo https://pip2.ipex.it.

Il personale di un'Unità Organizzativa della Divisione Midstream qualora venga a conoscenza di una informazione[8] che potrebbe essere considerata informazione privilegiata, escluse le informazioni relative agli Asset per la produzione elettrica e ai terminali di rigassificazione, informa tempestivamente della cosa la Funzione C&BS; quest'ultima coinvolge, al fine della verifica della natura privilegiata dell'informazione, qualora necessario, i Referenti di Area, così come individuati all'Allegato IV.

I Referenti di Area, o le persone da questi delegate, valutano e stabiliscono, nel rispetto dei criteri definiti, con il supporto della Funzione C&BS e delle altre Aree Aziendali potenzialmente coinvolte, se tale informazione si configuri effettivamente come informazione privilegiata; in caso affermativo, i Referenti di Area, qualora non abbiano motivo di ritardarne[9] la pubblicazione, provvedono, eventualmente per il tramite delle persone da loro delegate, a compilare il template standard per la pubblicazione (Allegato III del presente documento) e ad inviarlo per email con in copia la Funzione C&BS alla:

- Direzione Short Term Power Portfolio Management per la commodity power
- Funzione Gas Operations & Balancing per la commodity gas,

Le due Direzioni procedono quindi, per quanto di competenza ad effettuare il caricamento delle informazioni sulla PiP utilizzando l'interfaccia di caricamento manuale da questa messa a disposizione.

La Direzione Short Term Power Portfolio Management garantisce, per le informazioni privilegiate relative alla commodity power, la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni privilegiate tutti i giorni nel corso delle 24 ore e l'aggiornamento della PiP entro 60 minuti dalla ricezione dell'informazione privilegiata.

La Funzione Gas Operations & Balancing garantisce, per le informazioni privilegiate relative alla commodity gas, la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni privilegiate tutti i giorni dalle 06.00 alle 22.00 e l'aggiornamento della PiP entro 60 minuti dalla ricezione dell'informazione privilegiata.

Il medesimo processo descritto sopra si applica anche qualora dovessero emergere dubbi interpretativi rispetto all'applicazione della presente procedura in relazione alle informazioni ricevute riguardanti i terminali di rigassificazione.

[8] In relazione alle imprese o agli stabilimenti che il Gruppo Edison, l'impresa madre o un'impresa collegata possiede o controlla oppure per cui aspetti operativi il Gruppo Edison o l'impresa è responsabile in tutto o in parte

[9] Si veda il successivo paragrafo "Eccezioni e ritardata pubblicazione delle informazioni privilegiate"

1.11 Stop Trading

Attori coinvolti: Funzione C&BS, Business Unit Energy Management, Business Unit Gas Supply, Portfolio Management & Optimization, Direzione Short Term Power Portfolio Management, Funzione Gas Operations & Balancing.

Nel caso di potenziali informazioni privilegiate, che non rientrino nelle casistiche descritte nella presente procedura, per il periodo temporale necessario alle attività di valutazione descritte al punto precedente e, in generale, sino all'eventuale pubblicazione delle stesse, tutte le attività sui mercati e sui prodotti a cui l'informazione si riferisce devono essere sospese.
Il personale a conoscenza dell'informazione e / o che ha segnalato la potenziale informazione privilegiata si adopera affinché la stessa rimanga riservata e che la sua diffusione sia limitata alle sole strette necessità operative e di garanzia della stabilità del sistema energetico.
La Funzione C&BS tempestivamente informata, coinvolge il Responsabile della Business Unit Energy Management o della Business Unit Gas Supply, Portfolio Management & Optimization o le persone da questi delegate al fine di procedere con la sospensione delle attività sui mercati e sui prodotti interessati.
Il Responsabile della Business Unit o persona da questo delegata procede quindi ad avvisare tutte le persone interessate al fine di interrompere le attività sui mercati.
Effettuata la pubblicazione dell'informazione sulla PIP, la Direzione Short Term Power Portfolio Management o la Funzione Gas Operations & Balancing informano la Funzione C&BS e il Direttore della rispettiva Business Unit al fine di permettere a quest'ultimo di far ripartire le attività sui mercati. Il Responsabile della Business Unit o la persona da questo delegata procede quindi ad avvisare tutte le persone interessate dando indicazione della possibilità di riprendere le attività sui mercati.

1.12 Eccezioni e ritardata pubblicazione delle informazioni privilegiate

Attori coinvolti: Funzione C&BS, Direzione Regulatory Affairs, Business Unit Energy Management, Business Unit Gas Supply, Portfolio Management & Optimization, Direzione Short Term Power Portfolio Management, Funzione Gas Operations & Balancing.

L'articolo 3, paragrafo 4 del Regolamento REMIT prevede alcune eccezioni al divieto di compiere operazioni utilizzando informazioni privilegiate e, nei casi previsti dall'articolo 4 paragrafo 2, permette la ritardata pubblicazione delle stesse.

L'articolo 3 paragrafo 4 stabilisce che, il divieto di utilizzo di informazioni privilegiate al fine di acquisire o cedere prodotti energetici all'ingrosso, non sussista qualora tali operazioni siano eseguite per:

- Garantire l'assolvimento di un obbligo contrattuale qualora l'obbligo sia sorto prima di venire a conoscenza dell'informazione privilegiata
- Coprire le perdite fisiche immediate risultanti da indisponibilità impreviste quando per effetto della mancata copertura non si fosse in grado di far fronte agli obblighi contrattuali

Nel caso ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 3 paragrafo 4, con il supporto della Direzione Regulatory Affairs, se ne deve dare immediata comunicazione ad ACER e ad ARERA, comunicando sia l'informazione non pubblicata sia le operazioni eseguite. L'utilizzo di tale eccezione non fa venir meno l'obbligo di pubblicazione e quindi, una volta eseguite le operazioni ritenute necessarie, l'informazione dovrà essere pubblicata con l'opportuna modalità descritta nei paragrafi precedenti.

L'articolo 4 paragrafo 2 del Regolamento REMIT stabilisce invece che, in via eccezionale, la pubblicazione di un'informazione privilegiata possa essere ritardata al fine di non pregiudicare i propri legittimi interessi a condizione che la ritardata pubblicazione non sia tale da fuorviare il pubblico e che non vengano prese decisioni relativamente alla compravendita di prodotti energetici all'ingrosso sulla base delle informazioni non pubblicate. Come accade per l'articolo 3 paragrafo 4 anche nel caso di ritardata pubblicazione delle informazioni privilegiate deve essere fornita all'ACER e ad ARERA una comunicazione immediata.

Al fine di rendere effettivo il processo di comunicazione verso ARERA ed ACER, quest'ultima ha reso disponibile al link https://www.acer-remit.eu/np/art42 la piattaforma per effettuare tali comunicazioni. Si precisa, come definito nella Policy Commodity Market Abuse di Gruppo che la comunicazione effettuata verso ACER vale anche come comunicazione ad ARERA.

Qualora, in via eccezionale, il Responsabile della Business Unit Energy Management, il Responsabile della Business Unit Gas Supply Portfolio Management & Logistics o il Responsabile dell'Unità Organizzativa della Divisione che detiene l'informazione privilegiata ritengano di utilizzare le facoltà previste dagli articoli definiti in precedenza:

1. Richiedono al personale responsabile per le attività di pubblicazione delle informazioni privilegiate relative di non procedere con l'immediata pubblicazione dell'informazione;

2. Comunicano tempestivamente al responsabile della Funzione C&BS le informazioni necessarie (allegato VII) al fine di procedere alla dovuta comunicazione verso ACER attraverso la piattaforma web dalla stessa messa a disposizione.

Effettuate le operazioni necessarie a adempiere agli obblighi contrattuali o a coprire le perdite fisiche o cessate le condizioni previste per il ritardo nella pubblicazione delle informazioni privilegiate le informazioni saranno pubblicate secondo le modalità sopra descritte.

Durante il ritardo, il Responsabile dell'Unità Organizzativa della Divisione che detiene l'informazione monitora la permanenza delle condizioni previste per ritardarne la pubblicazione ed in particolare verifica che l'informazione privilegiata rimanga riservata, adoperandosi affinché siano rispettate le regole sul trattamento interno e la circolazione delle informazioni. Nel caso in cui si accerti il venir meno anche di una sola delle condizioni previste per il ritardo, il Responsabile dell'Unità Organizzativa informa tempestivamente la Funzione C&BS per la valutazione delle misure da adottare, compresa la comunicazione al pubblico di tali informazioni.

Anomalie nel processo di pubblicazione delle informazioni privilegiate

Nel caso in cui la Direzione Short Term Power Portfolio Management o la Funzione Gas Operations & Balancing riscontrino eventuali anomalie nella pubblicazione delle informazioni privilegiate (e.g.

malfunzionamento del sistema IT), le stesse comunicano le anomalie riscontrate alla Funzione C&BS che si occupa della gestione delle problematiche di compliance che potrebbero emergere a seguito di possibili ritardi nella pubblicazione delle informazioni stesse. È compito della struttura che sta procedendo con la pubblicazione coinvolgere, se necessario, le Unità Organizzative di competenza (e.g. Information & Communication Technology) al fine di procedere tempestivamente alla risoluzione di tali anomalie.

Nel caso in cui una informazione privilegiata non venga pubblicata nel rispetto delle tempistiche stabilite dal Regolamento REMIT, il Responsabile dell'Unità Organizzativa, per quanto di propria competenza, provvede ad informare tempestivamente la Funzione C&BS che ha il compito di stabilire le azioni da intraprendere per la risoluzione delle problematiche di compliance scaturite dal mancato rispetto delle tempistiche. Le Unità Organizzative responsabili si adoperano affinché tale informazione privilegiata non sia utilizzata per operare sui mercati al fine di rispettare il divieto di abuso di informazioni privilegiate stabilito dal Regolamento REMIT. Qualora si verificasse la diffusione illecita di tale informazione privilegiata, qualsiasi dipendente del Gruppo Edison a conoscenza dell'informazione è tenuto a segnalare tale circostanza alla Direzione Internal Audit con la massima tempestività e nelle modalità descritte nella Policy Commodity Market Abuse.

La Funzione C&BS verifica, secondo quanto previsto nella Procedura Operativa "Modalità di esecuzione dei controlli in ambito REMIT" (PR_GAS-MID_2019_02) che le informazioni privilegiate siano state pubblicate coerentemente a quanto richiesto dal Regolamento REMIT ed eventualmente collabora con le Unità Organizzative interessate per la risoluzione delle eventuali anomalie riscontrate.

1.13 Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Attori coinvolti: COMP e la Divisione Midstream nella sua interezza, Direzione Internal Audit.

Processo di adempimento all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

La Divisione Midstream ai fini degli adempimenti previsti dal Regolamento (EU) No. 596/2014 Market Abuse Regulation (MAR) e coerentemente con quanto previsto dalla Policy Commodity Market Abuse di Gruppo, si è dotata di un sistema di monitoraggio automatico delle operazioni che viene utilizzato anche per la verifica delle attività svolte sulle transazioni oggetto del Regolamento REMIT. La Divisione Midstream, ai fini dell'adempimento alle prescrizioni stabilite dal Regolamento REMIT, ha definito un processo di segnalazione delle operazioni potenzialmente sospette di abuso di mercato inerente ai prodotti energetici all'ingrosso. Ulteriori riferimenti normativi sono forniti nella Policy Commodity Market Abuse di Gruppo, a cui si rimanda.

Il personale della Divisione Midstream, qualora abbia il ragionevole sospetto di abuso di mercato ad opera del personale della Divisione ai sensi REMIT, è tenuto a segnalare immediatamente tali operazioni sospette alla Funzione C&BS, utilizzando la casella di posta complianceG&P@edison.it.

In coerenza con quanto definito nella Policy Commodity Market Abuse di Gruppo, le operazioni potenzialmente sospette di abuso di mercato segnalate alla Funzione C&BS dal personale della Divisione o rilevate dal sistema di monitoraggio, vengono sottoposte dalla stessa Funzione C&BS ad opportune analisi e verifiche. In particolare, la Funzione C&BS prevede, al fine di approfondire il potenziale abuso di mercato segnalato,

l'istituzione di un adeguato processo di escalation, riservandosi la possibilità di coinvolgere i responsabili delle Business Unit o Direzioni coinvolte, il direttore di Divisione e la Direzione Internal Audit per quanto di competenza.

In seguito alle analisi e agli approfondimenti effettuati, qualora risultasse necessario effettuare una segnalazione di abuso di mercato, la Funzione C&BS procede con la segnalazione all'Autorità competente del potenziale abuso ai fini REMIT nelle modalità previste dal processo definito nel Capitolo 4.4 della Policy Commodity Market Abuse di Gruppo.

Matrice RACI



ALLEGATO I – Voci del Registro REMIT

Gestione dati anagrafici:

Data variazione	Ragione Sociale	Natura giuridica	Partita IVA	Sedime	Indirizzo	Civico	Stato	Città	Città Estera	CAP	Sito Web	Sito pubb. Info	EIC	BIC	LEI	GS1	ID Soggetto	Cod. Camera commercio

Gestione persone:

Ruolo persona	Data variazione	Ruolo persona dettagli	Nome persona	Cognome persona	Indirizzo luogo di lavoro	Stato luogo di lavoro	Provincia luogo di lavoro	Città luogo di lavoro	Città estero luogo di lavoro	CAP luogo di lavoro	Email di lavoro	Telefono di lavoro	Fax

Gestione beneficiari / controllori:

Data variazione	Ragione Sociale	Natura giuridica	Partita IVA	Indirizzo	CAP	Stato residenza	Provincia	Città	Città Estera	Email	Prefisso internazionale	Numero

Struttura Societaria:

Data variazione	ACER Code dell' azienda collegata	Tipo relazione	Note

Delegati:

Data variazione	Lista delegate selezionabili

ALLEGATO II – Contratti soggetti all'obbligo di Reporting REMIT

Con riferimento all'art.8 – "Obbligo di reporting all'ACER delle operazioni sui mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita" del Regolamento REMIT, gli art. 3 e art. 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1348/2014 dello stesso, stabiliscono quali sono le tipologie di contratto oggetto di tale reporting, ed in particolare:

- I contratti infragiornalieri per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione e indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua
- I contratti su base day-ahead per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione e indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua
- I contratti su base two days ahead per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione e indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua
- I contratti di fine settimana per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione e indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua
- I contratti del giorno successivo per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione e indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua
- Altri contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con tempi di consegna superiori a due giorni e consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione e indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua
- I contratti per la fornitura di gas naturale o energia elettrica in un'unica unità di consumo avente una capacità tecnica di consumo di almeno 600 GWh/anno
- Le opzioni, i future, gli swap e altri derivati di contratti relativi all'energia elettrica o al gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati nell'Unione
- I contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione tra due o più località o zone di offerta stipulati a seguito di un'allocazione di capacità primaria esplicita da parte o a nome del TSO, che specifichino i diritti o gli obblighi di capacità fisica o finanziaria
- I contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione tra due o più località o zone di offerta stipulati tra operatori di mercato su mercati secondari, precisando diritti o obblighi di capacità fisica o finanziaria, compresa la rivendita e il trasferimento di tali contratti

- Le opzioni, i future, gli swap e altri derivati di contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione

Se non conclusi su mercati organizzati e se richiesti dall'Agenzia su base ad hoc, sono oggetto di reporting REMIT anche:

- I contratti infragruppo
- I contratti per la consegna fisica dell'energia elettrica prodotta da un'unica unità di produzione con una capacità pari o inferiore a 10 MW o da diverse unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 10 MW
- I contratti per la fornitura fisica di gas naturale prodotto da un solo impianto di produzione di gas naturale con una capacità di produzione pari o inferiore a 20 MW
- I contratti di servizi di bilanciamento per l'energia elettrica e il gas naturale

ALLEGATO III – Template Informazioni Privilegiate non legate agli ASSET di produzione

Le informazioni da fornire nel caso di pubblicazione di informazioni privilegiate non legate agli Asset di produzione attraverso la piattaforma PiP del GME sono:

Market Participant:	Edison Spa
Acer Code	A0002273E.IT
Remarks	Descrizione evento – informazione privilegiata
Event Start (UTC)	gg/mm/aa hh/mm
Event Stop (UTC)	gg/mm/aa hh/mm

ALLEGATO IV – Elenco Referenti di Area

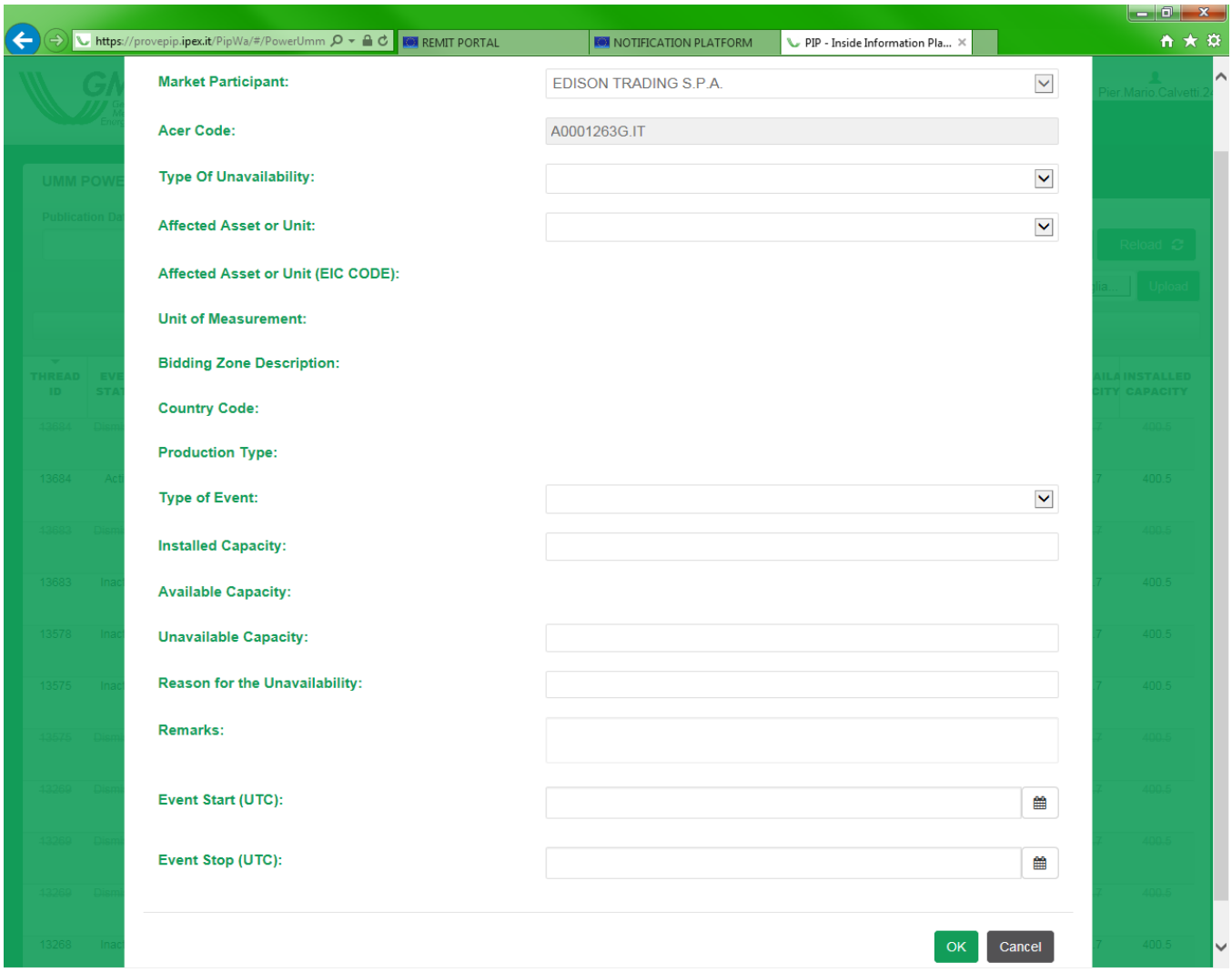
Area	Direzione – Business Unit	Contatto
Power	– B.U. Energy Management	carlo.giordano@edison.it mario.franzoni@edison.it alessandro.sabato@edison.it
Gas **LNG**	– B.U. Gas Supply Portfolio Management & Logistics	michelangelo.formelli@edison.it giovanni.zacco@edison.it saverio.grifa@edison.it silvia.oliveto@edison.it andrea.siri@edison.it
	– Direzione Market Strategy & Structuring	fabrizio.rinaldi@edison.it
C&BS	– Direzione Market Design, Compliance & Business Support	piermario.calvetti@edison.it massimo.meney@edison.it

ALLEGATO V – Unità soggette a pubblicazione ai sensi REMIT

Di seguito sono riportati, aggiornati alla data di pubblicazione della presente procedura, gli impianti di generazione power di cui Edison Spa è utente del dispacciamento e che hanno una potenza superiore ai 50 MW per i quali Edison procede con la pubblicazione di tutti gli eventi, programmati e non programmati, che superano la soglia definita nell'Allegato VIII e che hanno quindi la natura di informazione privilegiata.

ID	P/C	Tipo	Zona	Op. Abilitato	Max MW	Area di Riferimento
UP_ALTOMONTE_1	P	Termico Combinato	CALA	OEESDSN	808	Power Asset
UP_AZOTATI_5	P	Termico Combinato	NORD	OEESDSN	236	Power Asset
UP_BUSSI_1	P	Termico Combinato	CSUD	OEESDSN	122	Power Asset
UP_CANDELA_1	P	Termico Combinato	SUD	OEESDSN	400,5	Power Asset
UP_CNTRLFLVCR_7	P	Termico Combinato	CSUD	OEESDSN	525	Power Asset
UP_JESI_1	P	Termico Combinato	CNOR	OEESDSN	140	Power Asset
UP_LEVANTE_3	P	Termico Combinato	NORD	OEESDSN	388	Power Asset
UP_LEVANTE_5	P	Termico Combinato	NORD	OEESDSN	817	Power Asset
UP_MILAZZO_1	P	Termico Combinato	SICI	OEESDSN	145	Power Asset
UP_PORTO_VIR_1	P	Termico Combinato	NORD	OEESDSN	134,4	Power Asset
UP_SANQUIRICO_1	P	Termico Combinato	NORD	OEESDSN	137	Power Asset
UP_SARMATO_1	P	Termico Combinato	NORD	OEESDSN	180	Power Asset
UP_SMRICRICHI_1	P	Termico Combinato	CALA	OEESDSN	885	Power Asset
UP_SSTSNGVNN2_1	P	Termico Combinato	NORD	OEESDSN	55	Power Asset
UP_SSTSNGVNNI_1	P	Termico Combinato	NORD	OEESDSN	55,6	Power Asset
UP_TERNI_1	P	Termico Combinato	CNOR	OEESDSN	95	Power Asset
UP_TORVISCOSA_1	P	Termico Combinato	NORD	OEESDSN	867	Power Asset
UP_LBPOWERSPA_1	P	Termico Combinato	NORD	OEESDSN	65,34	Power Origination
UP_NGRCNSLICE_1	P	Termico Combinato	NORD	OEESDSN	58,3	Power Origination
UP_ALTOADDA_1	M	Idroelettrico pompaggio/produzione	NORD	OEESDSN	328,85	Power Asset
UP_VALCAMONICA_1	P	Idroelettrico	NORD	OEESDSN	130	Power Asset
UP_MELISSA_1	P	Eolico	SUD	OEESDSN	50	Power Origination
UP_BONORVA_1	P	Eolico	SARD	OEESDSN	74	Power Origination
UP_SNGRGLMLRA_1	P	Eolico	CSUD	OEESDSN	54	Power Origination
UP_LATOPPA1_1	P	Eolico	CSUD	OEESDSN	54	Power Origination
UP_TRCARICOCC_1	P	Eolico	SUD	OEESDSN	54,4	Power Origination
UP_MCCHRDDUCE_1	P	Fotovoltaico	SARD	OEESDSN	70	Power Origination
UP_MMZTSLRPRK_1	P	Fotovoltaico	NORD	OEESDSN	70,56	Power Origination
Totale Record:28						

ALLEGATO VI – Informazioni richieste per caricamento manuale sulla PiP tramite l'interfaccia utente



ALLEGATO VII – ACER TEMPLATE INFO PRIVILEGIATE

1) Details of the notifying party		
a) Name of the market participant*		Mandatory. Name of the Market Participant (either company name if legal person or full name if natural person). Maximum size: 200 characters.
b) ACER Code		Unique code of the Market Participant using the ACER registration code received while registering under REMIT (e.g. A0000603S.SI). Size: 12 characters.
2) Contact person		
a) Surname, forename*		Mandatory. Surname and forename of the contact person at the Market Participant. Maximum size: 100characters.
b) Address*		Mandatory. Full of the normal site of work of the contact person. Maximum size: 200 characters.
c) Phone/Fax*		Mandatory. Telephone number (including international and national codes) to the contact person. International access codes shall begin with"+". Maximum size: 30 characters.
d) E-mail*		Mandatory. Full email address of the contact person. Maximum size: 300 characters.
e) Retype E-mail*		Mandatory. E-mail check.. Maximum size: 300characters.
3) Competent Authority		
a) National Regulatory Authority*		Mandatory. Select from a list of NRAs to choose which NRA(s) to modify. Please note that NRAs selected will receive your Notification according to Article 4(2) of REMIT. To choose multiple NRAs press and hold down the Ctrl key then click each NRA that you want to notify.
b) Other information on the National Regulatory Authority		Insert here further information regarding the selected National Regulatory Authority / Authorities. Maximum size: 2000 characters.
4) Identification of the inside information concerned		

a) Identification of the inside information*		Mandatory. Identification of the inside information concerned, including name of the facility if applicable. Maximum size: 4000 characters.
b) Installed capacity of the facility		Maximum size: 200 characters.
c) Unavailable capacity		Maximum size: 200 characters.
d) Date and time of the event concerned		Date and time (including hours) of the unavailability or limitation.
e) Other details / Related Transactions		Does the MP intend to trade base on this insider information? Was the article 3 (4) b) notification already submitted? Maximum size: 4000 characters.
5) Publication		
a) Justification for delayed publication*		Mandatory. Maximum size: 2000 characters.
6) When and where the inside information will be published		
a) Time of public disclosure *		Mandatory. When the inside information will be published.
b) Place/Address*		Mandatory. Where the inside information will be published. Please provide the link or the name of the platform where the inside information will be published. Maximum size: 500 characters.
7) Additional information		
a) Additional information		Maximum size: 4000 characters.

ALLEGATO VIII – DEFINIZIONE SOGLIE PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Edison al fine di identificare gli eventi rilevanti per la pubblicazione delle informazioni privilegiate si avvale della dashboard T.I.P. *Tool Informazioni Privilegiate*; T.I.P. è stato progettato e sviluppato da un Gruppo di Lavoro (GdL), coordinato da Elettricità Futura e da Proxigas, che ha visto la partecipazione oltre che di Edison anche delle altre principali società energetiche italiane. Il GdL, per lo sviluppo delle metodologia applicata e della relativa dashboard, si è avvalso del supporto di una società di consulenza.

T.I.P. è accessibile da tutti i partecipanti al GdL e previa richiesta da tutti gli associati di Elettricità Futura e di Proxigas. La gestione e la manutenzione dello strumento è affidata ad EF Servizi, società di servizio di Elettricità Futura, attraverso uno specifico contratto di servizio firmato da Edison con EF Servizi.
La Funzione C&BS è responsabile di comunicare a tutte le strutture coinvolte la soglia, power e gas, da utilizzare di volta in volta al fine della pubblicazione delle informazioni privilegiate coerentemente con il processo di aggiornamento condiviso con tutti i partecipanti al GdL.
La Direzione Market Strategy & Structuring fornisce il supporto necessario alla valutazione delle analisi svolte e delle soglie elaborate da T.I.P. oltre che sulle metodologie di analisi utilizzate dalla dashboard.

Aggiornamento semestrale
A valle dell'aggiornamento semestrale dei dati utilizzati da T.I.P. per il calcolo delle soglie, qualora queste siano differenti da quelle utilizzate, la Funzione C&BS informa tutte le strutture coinvolte, come identificate nell'Allegato XI, della nuova soglia da utilizzare. Le strutture coinvolte nel processo di pubblicazione delle informazioni privilegiate applicano le nuove soglie nel più breve tempo possibile compatibilmente con i tempi di adeguamento tecnico e organizzativo.

Eventi eccezionali
Qualora T.I.P. evidenzi eventi eccezionali o una situazione di mercato sostanzialmente differente da quella utilizzata per il calcolo della soglia utilizzata, la Funzione C&BS informa tutte le strutture coinvolte come identificate nell'Allegato XI della nuova soglia da utilizzare. Le strutture coinvolte nel processo di pubblicazione delle informazioni privilegiate applicano le nuove soglie nel più breve tempo possibile compatibilmente con i tempi di adeguamento tecnico e organizzativo.
L'aggiornamento della soglia viene comunicato dalla Funzione C&BS solo dopo aver verificato con la Direzione Market Strategy & Structuring e gli altri partecipanti al GdL la consistenza delle evidenze segnalate da T.I.P. e l'effettiva necessità di modificare la soglia utilizzata.

Soglie applicabili per il periodo dal 01/05/2023 al 31/10/2023
Le soglie di seguito indicate sono da applicare ad ogni singolo evento ovvero, la valutazione di rilevanza rispetto alla soglia data, deve essere effettuata considerando ogni evento come a sé stante e non vanno quindi considerate altre eventuali contestuali problematiche e / o underdelivery in altri punti della rete di trasporto o legate ad altre infrastrutture.

Commodity Gas	
Inizio serie storica	31/03/2020
Fine serie storica	31/03/2023
Soglia	**13 mil Smc**

Commodity Power	
Inizio serie storica	31/03/2022
Fine serie storica	31/03/2023
Soglia	**100 MW**

ALLEGATO IX – RIFERIMENTI OPERATIVI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI LSOs

Le informazioni privilegiate legate agli eventi comunicati dagli LSOs sono pubblicate attraverso la sezione Market Information della PiP come dettagliato nell'Allegato III.

I testi da utilizzare per la pubblicazione, in lingua inglese, per i diversi eventi comunicati sono:

- The [nome dell'operatore del terminale] informed Edison that, due to unfavorable marine-weather condition forecast in the Northern Adriatic, the planned production of the terminal could have a significant reduction, starting from xxx. Edison will continue to monitor the issue and communicate any available updates.

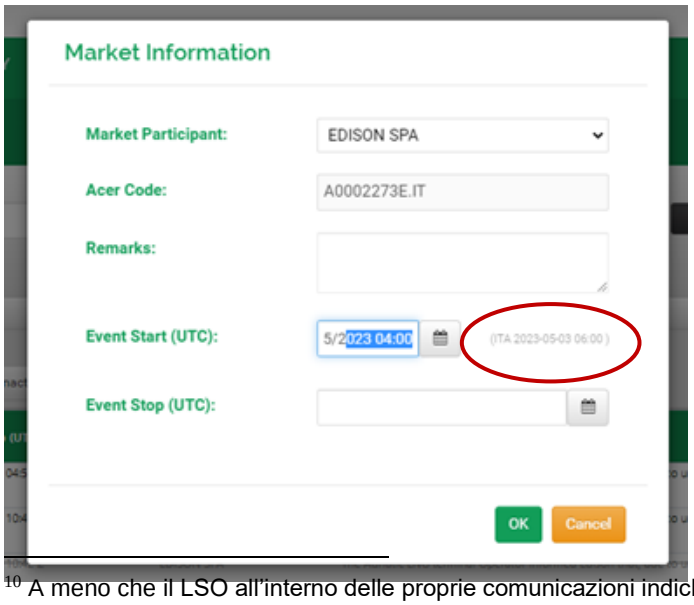
- The [nome dell'operatore del terminale] informed Edison that, due to an unplanned interruption of the regasification capacity, the planned production of the terminal could have a reduction starting from xxx. Adriatic LNG terminal Operator is working to restore the situation.

- The [nome dell'operatore del terminale] informed Edison that, due to a delay in the arrival of a cargo, the planned production of the terminal could have a significant reduction, starting from gas day xxx. Edison will continue to monitor the issue and communicate any available updates.

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni operative da seguire nel processo di pubblicazione dell'informazione privilegiata.

Orario di inizio e fine evento

Nell'inserimento del messaggio si deve prestare attenzione all'inserimento dell'inizio e della fine dell'evento. Il riferimento è sempre il giorno gas, anche in caso di eventi che riguardino il giorno gas corrente[10]: l'orario ITA indicato deve essere 06:00 come START e 05:59 come END ovvero UTC +2 in caso di ora legale e UTC +1 nell'ora solare. Nel caso in cui l'evento copra più giorni gas, anche nei casi in cui non tutti siano rilevanti ai fini della soglia per effetto delle modulazioni, si deve considerare come data inizio evento il primo giorno gas oltre soglia e come data fine evento l'ultimo giorno gas oltre soglia.

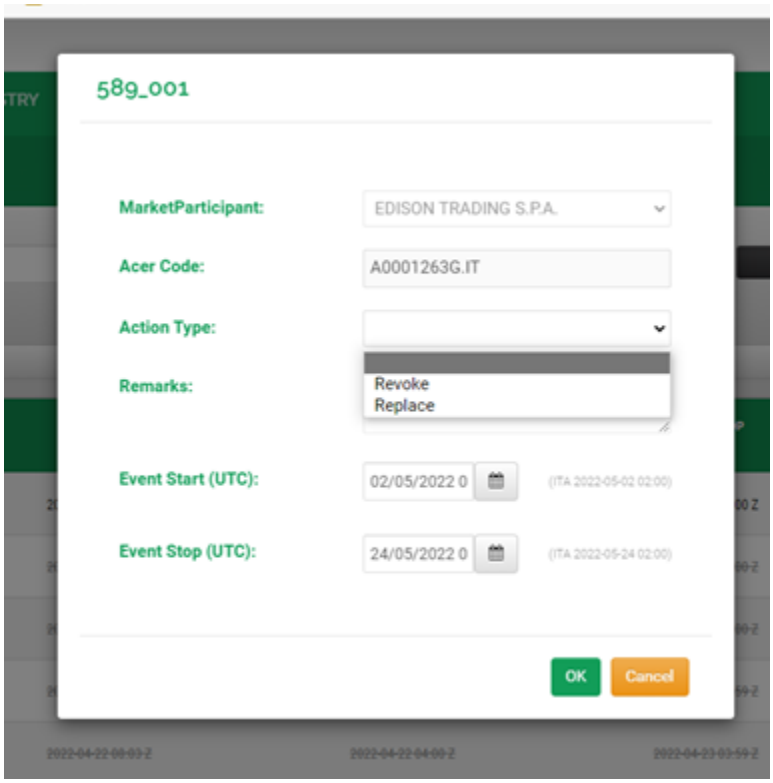


[10] A meno che il LSO all'interno delle proprie comunicazioni indichi un orario differente di inizio o fine evento. In tal caso, l'inserimento degli orari di inizio e/o fine evento deve essere effettuato in coerenza con la comunicazione ricevuta.

Aggiornamento di un messaggio

Qualora si debba procedere con la modica / aggiornamento di un messaggio si deve utilizzare la funzione REPLACE. La funzione REVOKE si deve utilizzare solo nel caso di cancellazione del messaggio (e.g. errore). Nel caso di modifica da parte del Terminale di rigassificazione dell'impatto, questo dovesse complessivamente essere sotto la soglia di rilevanza definita:

- se l'evento si riferisce ad un solo giorno gas, non si procede con la modifica ma si mantiene il messaggio pubblicato;
- se l'evento si riferisce a più giorni gas si procede con la modifica del periodo di riferimento per escludere i giorni non più rilevanti in termini di volume solo se questi sono in testa o in coda al periodo interessato.



ALLEGATO X – SCHEDA DI COMPLIANCE

Lo schema ha solo valore di riferimento e di promemoria; si rimanda alla documentazione elencata per gli approfondimenti sulle modalità di trattamento e di applicazione delle norme da rispettare.

Procedure

Modello di Organizzazione e di Gestione (ai sensi del D.lgs. 231/2001)	Le attività richiamate nella presente procedura devono essere svolte nel rispetto delle norme richiamate
Codice Etico	Le attività richiamate nella presente procedura devono essere svolte nel rispetto delle norme richiamate
Codice Antitrust	Le attività richiamate nella presente procedura devono essere svolte nel rispetto delle norme richiamate
Norma Generale N° 09/18 - Policy COMMODITY MARKET ABUSE	Policy adottata dal Gruppo Edison al fine di fornire un quadro di riferimento comune a livello di Gruppo sugli adempimenti da porre in essere per la compliance alle prescrizione derivanti dai Regolamenti EU Remit e Mar
Norma Generale N° 94/15 – EMIR Policy del Gruppo Edison	Policy adottata dal Gruppo Edison al fine di fornire un quadro di riferimento comune a livello di Gruppo sugli adempimenti da porre in essere per la compliance alle prescrizione derivanti dal Regolamento EMIR
Procedura Operativa PR_GAS-MID_2019_02 "Modalità di esecuzione dei controlli in ambito REMIT"	Procedura Operativa della Divisione Midstream in cui sono dettagliati i controlli che la Funzione COMP esegue al fine di verificare la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dal REMIT

Riferimenti normativi

Regolamento EU 1227/2011 REMIT	Regulation on the Energy Markets Integrity and Transparency regolamento Europeo che disciplina le pratiche abusive sui mercati energetici all'ingrosso
Regolamento di Esecuzione (UE) No. 1348/2014 della Commissione del 17 Dicembre 2014	relativo alla segnalazione dei dati in applicazione del Regolamento REMIT
Linee Guida	Redatte da ACER per l'applicazione del Regolamento REMIT che, tra le altre cose, fornisce l'elenco delle pratiche manipolative
Transaction Reporting User Manual – TRUM	Redatto da ACER per fornire ai soggetti obbligati una guida sulle modalità di esecuzione del reporting dettagliando per ogni singolo campo le informazioni attese ed il loro formato

Procedure

Modello di Organizzazione e di Gestione (ai sensi del D.lgs. 231/2001)	Le attività richiamate nella presente procedura devono essere svolte nel rispetto delle norme richiamate
Codice Etico	Le attività richiamate nella presente procedura devono essere svolte nel rispetto delle norme richiamate
Codice Antitrust	Le attività richiamate nella presente procedura devono essere svolte nel rispetto delle norme richiamate
Norma Generale N° 09/18 - Policy COMMODITY MARKET ABUSE	Policy adottata dal Gruppo Edison al fine di fornire un quadro di riferimento comune a livello di Gruppo sugli adempimenti da porre in essere per la compliance alle prescrizione derivanti dai Regolamenti EU Remit e Mar
Norma Generale N° 94/15 – EMIR Policy del Gruppo Edison	Policy adottata dal Gruppo Edison al fine di fornire un quadro di riferimento comune a livello di Gruppo sugli adempimenti da porre in essere per la compliance alle prescrizione derivanti dal Regolamento EMIR
Procedura Operativa PR_GAS-MID_2019_02 "Modalità di esecuzione dei controlli in ambito REMIT"	Procedura Operativa della Divisione Midstream in cui sono dettagliati i controlli che la Funzione COMP esegue al fine di verificare la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dal REMIT

Riferimenti normativi

Manual of Procedures on transaction data, fundamental data and inside information reporting – MOP	Redatto da ACER per fornire un manuale delle attività che sono richieste ai fini del reporting REMIT ai diversi soggetti coinvolti nelle diverse fasi e attività
Question & Answers on REMIT	Documento di Q&A redatto da ACER dove sono approfonditi diversi punti del Regolamento
Frequently Asked Questions on REMIT transaction reporting	Documento di FAQ redatto da ACER su aspetti tecnici e di dettaglio legati al reporting
Register User Manual – RUM	RUM, in italiano "Manuale di funzionamento e uso del Registro REMIT" pubblicato e reso disponibile dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ARERA

ALLEGATO XI – LISTA DI DISTRIBUZIONE AGGIORNAMENTO SOGLIE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Mailing list da utilizzare per comunicazione aggiornamento soglia

GAS	Carminati Evelina	evelina.carminati@edison.it
GAS	De Petra Laura Margherita	laura.depetra@edison.it
GAS	Kuffel Magdalena	magdalena.kuffel@edison.it
GAS	Merlo Roberta	roberta.merlo@edison.it
GAS	Laura De Petra	laura.depetra@edison.it
GAS	Miceli Giovanni	giovanni.miceli@edison.it
GAS	Mistarini Paola	paola.mistarini@edison.it
GAS	Oliveto Silvia	silvia.oliveto@edison.it
GAS	Ravotto Alberto	alberto.ravotto@edison.it
GAS	Robert Corentin	corentin.robert@external.edison.it
GAS	Spreafico Matteo	matteo.spreafico@edison.it
GAS	Stoppi Alessandro	alessandro.stoppi@edison.it
GAS	Vertulli Roberta	roberta.vertulli@edison.it
GAS	Valentina Giust	valentina.giust@edison.it
GAS	Team Gas Op.	gasoperations@edison.it
GAS	Giovanni Zacco	giovanni.zacco@edison.it
POWER	Elena Di Venosa	elena.divenosa@edison.it
POWER	Gabriele Altrini	gabriele.altrini@edison.it
POWER	Matteo Monti	matteo.monti@edison.it
POWER	Fabrizio Fabris	fabrizio.fabris@edison.it
POWER	Alessandro Zitani	alessandro.zitani@edison.it
POWER	Emanuele Cerra	emanuele.cerra@edison.it
POWER	Mario Franzoni	mario.franzoni@edison.it
C&BS	Pier Mario Calvetti	piermario.calvetti@edison.it